

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2578/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
อำนาจเจริญ

นาย จร ระพาเพท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 364, มาตรา 365

ก่อนเกิดเหตุกระปือของ จ. หายไป จำเลยทั้งสองจึงช่วยออกติดตามหา มีผู้
แจ้งจำเลยทั้งสองว่าผู้เสียหายซื้อกระปือมาจำเลยทั้งสองจึงพากันไปที่บ้านของผู้เสีย
หายเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกระปือดังกล่าว และได้ขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหาย
โดยไม่ปรากฏว่า ผู้เสียหายได้ห้ามปรามมิให้ขึ้นไป ดังนี้ ถือว่าจำเลยทั้งสองมีเหตุ
สมควรที่จะขึ้นไปสอบถามผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิด
ฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 55, 72
ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 364, 365

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ให้จำคุกคนละ 2 ปี ยกฟ้องโจทก์ข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยทั้งสองในข้อหาบุกรุกด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คืบเกิดเหตุจำเลยทั้งสองได้ออกตามกระปือของนายเฉลียงที่หายไปจริง ส่วนเหตุที่จำเลยทั้งสองให้นายบานพาไปที่บ้านผู้เสียหายนั้น ได้รับความจากทางนำสืบของจำเลยว่า เพราะนายบานบอกจำเลยทั้งสองว่า ในช่วงวันที่ 8-9 มีนาคม 2530 ผู้เสียหายซื้อกระปือมา 1 ตัว และบอกว่าจะพาจำเลยทั้งสองไปสอบถามผู้เสียหาย ส่วนเหตุการณ์ขณะที่จำเลยทั้งสองขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหายนั้น ได้รับความจากคำเบิกความของตัวผู้เสียหายกับนายบานตรงกันว่านายบานคุ้นเคยกับผู้เสียหายและเคยมาที่บ้านผู้เสียหายในเวลาตีคืน 2 นาฬิกา หรือ 3 นาฬิกามาก่อน คืบเกิดเหตุนายบานร้องเรียกผู้เสียหายอยู่ที่พื้นดิน เมื่อผู้เสียหายลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้ว นายบานกับจำเลยทั้งสองจึงได้ขึ้นไปบนบ้านผู้เสียหาย โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ห้ามปรามมิให้จำเลยทั้งสองขึ้นไปแต่อย่างใด จากพฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่พอฟังว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนากระทำผิดฐานบุกรุกตามฟ้องของโจทก์ เพราะจำเลยทั้งสองมีเหตุอันสมควรที่จะขึ้นไปสอบถามผู้เสียหายเรื่องกระปือของนายเฉลียงที่หายไปและเมื่อได้ตรวจดูกระปือ 1 ตัวของผู้เสียหายในคอกใต้ถุนบ้าน ปรากฏว่าเป็นกระปือเผือก มิใช่กระปือของนายเฉลียงจำเลยทั้งสองก็มิได้ติดใจดำเนินการเกี่ยวกับกระปือของผู้เสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้แสดงอำนาจหวง

กันมิให้จำเลยทั้งสองขึ้นไปบนบ้านหรือเข้าไปในคอกกระบือของตนแต่อย่างใดด้วย
การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงยังไม่ใช่ความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุขแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>